



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי**

התובעת:

נעמי גרינבלט
באמצעות ב"כ עו"ד עוזרי אופיר
המעלות 6, ירושלים
טל': 054-2381868 פקס: 02-5634949

נגד

הנתבעת:

**נציגות הבית המשותף ברחוב אחים יטקובסקי 36 בפתח
תקווה**
באמצעות ב"כ עו"ד אהוד עובדיה
כינרת 5 מגדל ב.ס.ר 3, בני ברק
טל': 03-6240300 פקס: 03-6240301

פסק דין

1. מהו הרוב הדרוש, בקרב בעלי דירות בבית משותף, לקבלת החלטה הפוטרת חברי נציגות הבית המשותף מתשלום חלקם בהוצאות השוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ('דמי ועד בית') - האם רוב מוחלט של בעלי הדירות בבית המשותף כטענת התובעת או שמא רוב רגיל, למצער מיוחד, כטענת הנתבעת. זו השאלה העומדת על המדוכה בתביעה שלפניי.

העובדות וההליכים

2. התובעת, גב' נעמי גרינבלט, הינה הבעלים של 10 דירות בבית ברחוב האחים יטקובסקי 36 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 43 בגוש 6712 (להלן - "התובעת"). הבית בנוי מ-8 קומות וכולל 30 דירות. הבית טרם נרשם בפנקסי המקרקעין כבית משותף. עם זאת, אין חולק כי ראוי להירשם כבית משותף (להלן - "הבית המשותף").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. הנתבעת הינה נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת").
4. ביום 27.6.2018 הגישה התובעת התביעה דנן למתן צו עשה, המורה לחברי הנתבעת לשלם חלקם בגין הוצאות שוטפות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "דמי ועד בית"). כנטען בכתב התביעה, מתן פטור לחברי נציגות בית משותף מתשלום הוצאות כאמור אינו מקובל, משמדובר בפעולה הנעשית בהתנדבות ובשים לב כי הבית מתוחזק על ידי חברת ניהול. עוד כנטען, מתן הפטור משמעו תשלום שכר לחברי הנציגות, לגביו יש לקבל הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף. עוד עתרה התובעת למתן צו עשה, האוסר על הנתבעת להשכיר לצדדים שלישיים חדר דיירים (אולם) המהווה רכוש משותף בבית המשותף.
5. הנתבעת הגישה כתב הגנה ביום 20.9.2018, במסגרתו טענה כי ההחלטה לפטור חברי נציגות הבית המשותף מתשלום 'דמי ועד בית' התקבלה כדין באסיפה הכללית של בעלי הדירות. אשר להשכרת חדר הדיירים, טענה הנתבעת כי הצעה שהועלתה בנושא זה ירדה מן הפרק, ולפיכך אין עוד רלוונטיות לסעד המבוקש בעניין זה.
6. בד בבד, הגישה הנתבעת תביעה שכנגד למתן סעד כספי, המחייב התובעת בתשלום מלוא חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, בגין 10 הדירות שבבעלותה בבית המשותף. התובעת (הנתבעת שכנגד בתובענה זו) הגישה כתב הגנה, במסגרתו הודתה כי אינה משלמת מלוא חלקה בגין הוצאות כאמור. זאת, משקיוזה מסכום זה חלקם של חברי נציגות הבית המשותף אשר אינו משולם על ידם בגין פטור שניתן בידם שלא כדין.
7. בדיון שהתקיים בפניי ביום 13.1.2019, ניתן פסק דין בתביעה שכנגד, בהסכמת הצדדים, לפיו התובעת (הנתבעת שכנגד בתובענה זו) תשלם מלוא הסעד הכספי המבוקש, בגין חלקה בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. אשר לתביעה העיקרית, הוסכם על הצדדים כי השאלה שנותרה במחלוקת הינה בעניין הפטור שניתן לחברי נציגות הבית המשותף מתשלום 'דמי ועד בית'. עוד הוסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/370/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי מדובר בשאלה משפטית, ובהתאם להסכמה דיונית של הצדדים במעמד הדיון, הורתי על מועדים להגשת סיכומים בכתב בשאלה זו.

טענות הצדדים

8. לטענת התובעת, דין התביעה להתקבל. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") והתקנון המצוי, אין להטיל על בעל דירה תשלום שלא נקבע בחוק זה במפורש, אלא בהסכמת בעל הדירה. החלטה המעניקה פטור לחברי נציגות הבית המשותף דינה שכר לכל דבר ועניין שבצדו חיוב המוטל על כלל בעלי הדירות. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, אין להחלטה זו תוקף לגבי בעל דירה שאינו מסכים לה.

התובעת הוסיפה וטענה, כי הוראת סעיף 58 לחוק המקרקעין, המסדירה החבות החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף, אינה מונה בין סעיפיה הוצאות שכר לנציגות הבית המשותף. יתרה מזאת, בהתאם להוראת סעיף 68 לחוק המקרקעין, הסמכות לקבוע שכר נציגות הבית המשותף וגובהו, נתונה למפקח על רישום מקרקעין בלבד ואף זאת אך במקרים הקבועים בחוק.

עוד טענה התובעת, כי בבית המשותף חברת ניהול האחראית על ניהול ותחזוקה שוטפת של הבית המשותף, המייתרת הצורך בתשלום שכר לחברי נציגות הבית המשותף. בתוך כך, טענה התובעת כי יש לראות נציגות הבית המשותף נאמן כהגדרתו בחוק הנאמנות, תשל"ט-1979, אשר בהתאם להוראותיו אין היא זכאית לקבל שכר בעד מילוי תפקידה.

9. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין, מוסמכת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף לקבל החלטה שעניינה מתן פטור לחברי נציגות הבית המשותף מתשלום 'דמי ועד בית'. על החלטה כאמור להתקבל ברוב דעות. בהעדר החלטה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

של האסיפה הכללית, הנציגות אינה מוסמכת לפטור חברה מתשלום זה. לפיכך, אף אין כל רלוונטיות להוראות חוק הנאמנות אשר אינן חלות בנסיבות דנן.

הנתבעת הוסיפה וטענה, כי סמכות האסיפה הכללית לאשר מתן פטור כאמור נלמדת אף מסמכותה למנות מתחזק בהתאם להוראות סעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין. בהפנותה להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, טענה הנתבעת כי תשלום השכר לחברי נציגות הבית המשותף, בדמות פטור מתשלום הוצאות החזקה וניהול, נמנה עם ההוצאות הדרושות לניהול הרכוש המשותף הקבועות בהוראת סעיף זה, אשר כל בעל דירה חייב בתשלומן. הטעם במתן פטור כאמור נעוץ באופי פועלם של חברי נציגות הבית המשותף, הנדרשים להשקיע מזמנם, ממרצם ומכספם בניהול הבית המשותף.

אשר להוראת סעיף 68 לחוק המקרקעין, המסדירה סמכות המפקח על רישום מקרקעין לקבוע שכרה של נציגות בית משותף שמינה המפקח בהעדר הסכמה של בעלי הדירות בעניין זה (מקרה קיצוץ), טענה הנתבעת כי אין באמור כדי לשלול סמכות האסיפה הכללית לקבוע שכר נציגות שנתמנתה ברגיל על ידי האסיפה הכללית. בנסיבות דנן, התקבלה החלטה של רוב מיוחד מקרב בעלי הדירות (2/3) לפטור חברי הנציגות מתשלום 'דמי ועד בית', שלא נסתרה על ידי הנתבעת.

דיון והכרעה

10. הבית המשותף מושא תובענה זו טרם נרשם כבית משותף. בהתאם להוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, חלות עליו הוראות סעיפים רלוונטיים בפרק ו' לחוק, העוסק בבתים משותפים. בכלל זאת, הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, המורנו לאמור:

"לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל לפי הוראות התקנון."

בהתאם להוראת סעיף 77 לחוק המקרקעין, הבית המשותף מושא תובענה זו יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת הראשונה לחוק (להלן - "התקנון המצוי").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי מסדירה סמכויות האסיפה הכללית בבית המשותף, לאמור:

"בעלי דירות יקיימו אחת לשנה אסיפה כללית לשם קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף."

בהתאם להוראת סעיף זה, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית משותף, היא המוסמכת, בין היתר, למנות נציגות לבית המשותף - האמונה כאמור על ניהול ענייני הבית המשותף - וכן לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף בבית וההוצאות הכרוכות בכך.

12. אשר לרוב הדרוש להחלטות המתקבלות על ידי האסיפה הכללית, מורנו הוראת סעיף 12(א) לתקנון המצוי, כי החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות. עם זאת, קובעת הוראת סעיף 12(ב) לאמור:

"החלטה המטילה על בעל דירה חובות או תשלומים מסוג או שיעור שלא פורשו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, או בתקנון זה, או המשנה את זכויותיו, לא יהיה לה תוקף לגבי אותו בעל דירה אלא אם הסכים לה."

בהתאם להוראת סעיף זה, החלטת האסיפה הכללית שעניינה חיוב בעל דירה בתשלום מסוג או בשיעור שלא נקבעו בהוראות פרק ו' לחוק המקרקעין, מחייב הסכמת בעל הדירה.

13. חוק המקרקעין אינו קובע במפורש עניין שכר נציגות בית משותף, המתמנה על ידי האסיפה הכללית בהתאם להוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי.

האם כטענת התובעת, יש לראות בהחלטת אסיפה כללית המתקבלת בעניין זה, תשלום מסוג ובשיעור שלא פורשו בחוק המקרקעין ובתקנון המצוי, הטעון הסכמת התובעת על מנת שיחייבה (כאמור בסעיף 12(ב) לתקנון המצוי), או שמא כטענת הנתבעת, המדובר בתשלום מסוג ובשיעור שפורשו בחוק המקרקעין ובתקנון אשר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/370/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אינו טעון הסכמה של בעל דירה ואשר די שנקבע בהחלטה ברוב רגיל של האסיפה הכללית (סעיף 12(א) לתקנון המצוי)?

עמדתי כטענת הנתבעת. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

14. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, מורנו החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בגמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

בהתאם להוראת סעיף זה, כל בעל דירה בבית משותף חייב לשאת בתשלום מסוג הוצאות הדרושות הן להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית הן לניהולו של הרכוש המשותף הן להבטחת שירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על הנוהג. בכלל זאת, תשלום שכר לנציגות הבית המשותף, הבא לדידי בגדרי הוצאות הדרושות 'לניהולו של הרכוש המשותף'. זאת, כשים לב כי בהתאם להוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, נציגות בית משותף, אשר חייב שתהא בכל בית, מתמנה לניהול ענייני הבית.

15. מכוחה של הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, המורנו כאמור סמכות האסיפה הכללית לקבוע, בין היתר, דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, מוסמכת האסיפה הכללית לקבוע שכר שישולם לנציגות הבית המשותף. החלטה כאמור תתקבל בהתאם למנגנון הקבוע בהוראות סעיפים 5-11 לתקנון המצוי, לעניין כינוס אסיפה כללית והתנהלותה, לרבות מועדיה והמניין החוקי בה.

16. אוסיף בהקשר זה ולנוכח טענת התובעת בדיון שהתקיים בפניי, כי אין להבחין בין החלטת אסיפה כללית שעניינה גובה השכר שישולם לחבר נציגות הבית המשותף,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבין החלטת אסיפה כללית הפוטרת חבר נציגות הבית המשותף מתשלום חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף. זו גם זו משמען החלטה לעניין שכר נציגות הבית המשותף, האחת מורנו גובהו במישרין השניה מורנו גובהו בעקיפין. ברי, כי תוצאתן מבחינה כלכלית באשר לגובה הכספים בקופת הבית המשותף, זהה.

אבאר לשם המחשה: בשני בתים משותפים שונים, הכוללים כל אחד 20 דירות שוות בגודלן, התקבלה החלטת האסיפה הכללית כי חלקה של כל דירה בגין הוצאות שוטפות להחזקה וניהול הרכוש המשותף ('דמי ועד בית') בכל חודש הינו בגובה של 200 ש"ח. בבית משותף א' הוסיפה האסיפה הכללית והחליטה, כי לכל אחד משלושת חברי נציגות הבית המשותף ישולם שכר חודשי בגובה של 200 ש"ח. בבית משותף ב' הוסיפה האסיפה הכללית והחליטה לפטור כל אחד משלושת חברי נציגות הבית מתשלום 'דמי ועד בית'.

לאחר תשלום שכר הנציגות או מתן הפטור מתשלום 'דמי ועד הבית' לנציגות, יימצא בקופת הבתים המשותפים בכל חודש סכום זהה (בהתעלם מהוצאות ומתשלומים אחרים): בקופת בית משותף א' יהא סך של 3,400 ש"ח - הכנסות בסך של 4,000 ש"ח (20 דירות $\times$ 200 ש"ח) תוך הפחתת הוצאות בגין שכר נציגות הבית המשותף בסך של 600 ש"ח (3 חברי נציגות $\times$ 200 ש"ח). בקופת בית משותף ב' יהא סך של 3,400 ש"ח - הכנסות בסך של 3,400 ש"ח (17 דירות $\times$ 200 ש"ח). מכוחה של הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי, כאמור, מוסמכת האסיפה הכללית בבית משותף לקבל שתי ההחלטות דלעיל לעניין שכר נציגות הבית המשותף.

17. אוסיף גם זאת. משנקבע שכר לנציגות הבית המשותף בגובה 'דמי ועד בית', ברי כי הוצאה זו חלה על כל בעלי הדירות בבית המשותף. ככל ששכר הנציגות נקבע במישרין, הוצאה זו תשולם מקופת הבית המשותף; ככל ששכר הנציגות נקבע כפטור מתשלום 'דמי ועד בית', הוצאה זו תקוזז לכתחילה מהכנסה של 'דמי ועד בית' אשר אמורה היתה להשתלם על ידי חברי הנציגות. אין בתשלום שכר לנציגות בכל אחת משתי דרכים אלה, כדי לשנות שיעור השתתפות בעלי הדירות בהוצאה זו הדרושה לניהול הרכוש המשותף. כפי שמורנו הוראת סעיף 58(א) לחוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המקרקעין, שיעור זה יהא לפי יחס שטח הרצפה של דירה בבית משותף אל שטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף. בניגוד לטענת התובעת בדיון שהתקיים בפניי, אין בהעלאת גובה 'דמי ועד הבית' - ככל שנדרש בשל הוצאה מסוג שכר לנציגות, ובדומה לכל הוצאה אחרת דרושה אשר פורשה בחוק המקרקעין - כדי להוות הוצאה בשיעור שלא פורש בחוק.

18. משאין מדובר בתשלום מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק, די שהחלטת האסיפה הכללית לעניין תשלום שכר לנציגות הבית המשותף, התקבלה ברוב דעות (כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי), ובכפוף לקיום מלוא הוראות התקנון המצוי לעניין כינוס האסיפה הכללית והתנהלותה כדין.

19. אשר להוראות סעיפים 66-67 לחוק המקרקעין, הקובעות סמכות המפקח על רישום המקרקעין לקבוע שכר לנציגות שהתמנתה על ידו (עם רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים, ככל שלא נכונה בבית משותף נציגות או ככל שנציגות בבית משותף אינה פועלת), אין לראות בהן משום הסדר שלילי לעניין קביעת שכר לנציגות שהתמנתה על ידי האסיפה הכללית.

הוראות סעיפים 66-67 לחוק ביקשו להסדיר סמכות המפקח, הממנה נציגות לבית המשותף בנסיבות מיוחדות שבהן אין נציגות בבית חרף החובה הקבועה בעניין זה בסעיף 65 לחוק ("לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף"), לרבות לעניין קביעת השכר של נציגות זו. סמכות דומה ניתנה בידי האסיפה הכללית בסעיף 5(א) לתקנון המצוי, במסגרת סמכותה הרחבה והמקיפה לעניין "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר הענינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף." קביעת שכר נציגות שהתמנתה על ידי האסיפה הכללית הינה עניין אחד מבין רבים הבאים בגדר הסמכויות שהוקנו לאסיפה הכללית כאמור, בהיותו הוצאה הכרוכה בניהול הרכוש המשותף. בהוראת החוק הקובעת הסמכות שניתנה בידי המפקח לקבוע שכר נציגות שהתמנתה על ידו, יש כדי לתמוך במסקנה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כל תוצאה אחרת תביא להבחנה שאינה מוצדקת ואינה ראויה בין נציגות שהתמנתה על ידי האסיפה הכללית בבית המשותף לבין נציגות שהתמנתה על ידי המפקח על רישום מקרקעין. זו גם זו בעלות מעמד משפטי זהה, הן חבות באותן חובות ובעלות מנעד סמכויות זהה מכוח הוראות חוק המקרקעין. תכלית חקיקת פרק ו' לחוק המקרקעין הינה להבטיח התנהלות בית משותף על פי הוראות החוק, לרבות קיומה של נציגות פועלת ומתפקדת המנהלת ענייני הבית המשותף כשלוחה של בעלי הדירות, בין בהתנדבות בין בשכר, כפי החלטה כדין שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית מכוח הסמכות הנתונה לה בדין.

20. אוסיף בהקשר זה, כי הוראת סעיף 68 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, כי "השכר שנקבע על ידי המפקח לנציגות שנתמנתה כאמור בסעיף 66 או בסעיף 67, דינו כדין הוצאה שבעלי הדירות חייבים להשתתף בה כאמור בסעיף 58." בהוראת סעיף זה, יש כדי להוסיף ולתמוך במסקנתי, לפיה השכר לנציגות שהתמנתה על ידי האסיפה הכללית יראוהו כהוצאה שבעלי הדירות צריכים להשתתף בה בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כמפורט לעיל.

21. אחרון בחלק דיוני זה של הכרעתי, אין בידי לקבל טענת התובעת לפיה משמונה מתחזק לבית המשותף (ככל שמונה, איני נדרשת להכרעה בשאלה זו) אין האסיפה הכללית מוסמכת לקבוע שכר לנציגות הבית המשותף. הוראת סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין קובעת סמכות רוב בעלי דירות בבית משותף, ש-2/3 של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, לקבוע כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף יבוצעו על ידי מתחזק. אין בהוראה זו כדי לפטור בית משותף מהחובה הקבועה בסעיף 65 לחוק, לפיה בכל בית תהא נציגות האמונה על ניהול ענייני הבית המשותף, ומהזכות העומדת לבעלי דירות בבית המשותף לקבוע שכר לנציגות זו, כמפורט בהרחבה לעיל.

כך, כפי המציאות הנוהגת בבתים משותפים רבים בישראל, בהם נציגות הבית המשותף היא המתקשרת בהסכם עם מתחזק, מפקחת ואוכפת פעילותו מכוח החובות המוטלות עליה, בהיותה "מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף" (רישא סעיף 69 לחוק המקרקעין).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נציגות הבית המשותף היא גם, פעמים רבות, הכתובת הישירה עבור בעלי הדירות בבית המשותף לכל דבר ועניין הקשור בהחזקת הרכוש המשותף ובניהולו, לרבות סמכותה בעניינים אלה "להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות" (סיפא סעיף 69 לחוק).

22. אף בהוראת סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין, המורנו כי "דינו של שכר המתחזק כדין הוצאה שבעלי דירות חייבים להשתתף בה כאמור בסעיף 58(א)", יש כדי לתמוך במסקנתי, לפיה השכר לנציגות שהתמנתה על ידי האסיפה הכללית יראוהו כהוצאה שבעלי הדירות צריכים להשתתף בה בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

23. ומן הכלל אל הפרט. ביום 25.6.2017 התקבלה החלטת האסיפה הכללית בבית המשותף מושא תובענה זו, לפיה בדומה לשנה הקודמת, נציגות הבית המשותף הקיימת תמשיך בתפקידה שנה נוספת, חברי הנציגות יהיו פטורים מתשלום 'דמי ועד בית', וגובה 'דמי ועד בית' לשאר בעלי הדירות בבית המשותף יהא זהה לגובהו בשנה הקודמת. החלטה זו התקבלה ברוב של 20 בעלי דירות (מתוך 30 בעלי דירות בבית המשותף). התובעת שהינה הבעלים של 10 הדירות הנוספות בבית המשותף, התנגדה להחלטה זו באמצעות בא כוחה אשר נכח מטעמה בישיבה זו. הצעתה לשמש נציגות הבית המשותף ללא תמורה (בהתנדבות), כפי שהובאה על ידי בא כוחה, נדחתה על ידי האסיפה הכללית.

24. בשנה שלאחר מכן, ביום 20.6.2018 התקבלה החלטה נוספת של האסיפה הכללית בבית המשותף, לפיה נציגות הבית המשותף הקיימת תמשיך בתפקידה שנה נוספת וחברי הנציגות יהיו פטורים מתשלום 'דמי ועד בית', כלשון ההחלטה "חברי הוועד הנוכחים ימשיכו בתפקידם שנה נוספת ללא שינוי מהשנה הקודמת, שהמשמעות היא שחברי הוועד לא יישאו בתשלום מיסי ועד". החלטה זו התקבלה ברוב של כל בעלי הדירות שנכחו בישיבה (18 בעלי דירות). התובעת לא נכחה בישיבה זו, לרבות בא כוחה או מי מטעמה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/370/2018

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

25. התובעת לא טענה נגד חוקיות האסיפה הכללית שהתכנסה בשני המועדים דלעיל, לרבות לעניין אופן כינוסה והמניין החוקי בה. טענתה הינה נגד ההחלטה שהתקבלה על ידי האסיפה הכללית, אשר לדידה אינה מוסמכת לכתחילה לפטור חברי נציגות הבית המשותף מתשלום 'דמי ועד בית', אלא ברוב מוחלט של כל בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, משנדרשת הסכמת כל בעל דירה להוצאה זו שאינה מסוג ובשיעור שפורשו בחוק המקרקעין.

26. משקבעתי כי האסיפה הכללית מוסמכת לקבל החלטה לעניין שכר נציגות הבית המשותף, וכי שכר זה דינו כדין כל הוצאה שבעלי הדירות בבית המשותף צריכים לשאת בה כאמור בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, ומשבצענינו, התקבלה החלטת האסיפה הכללית בעניין זה כדין, לרבות ברוב הדרוש (ברוב דעות של בעלי הדירות המשתתפים בה), דין התביעה להידחות.

27. אשר לפסיקת הוצאות, לאחר ששקלתי טענות הצדדים על פי אמות המידה שהותוו בפסיקה בעניין זה (ראו גם: ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 615 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)), ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות אופן ניהול ההליך על ידי הצדדים, הסכמת התובעת במעמד הדיון שהתקיים בפניי לשלם מלוא חלקה בגין הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף (פסק הדין בתביעה שכנגד מיום 13.1.2019), הסעדים המבוקשים בכתב התביעה וחשיבות העניין, הנני לחייב התובעת לשלם לנתבעת הוצאות ההליך בסך של 3,500 ש"ח, הכוללות שכר טרחת עורך דין.

סכום זה ישולם לנתבעת בתוך 30 יום מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישורי מסירה.
ניתן היום, ז' אייר תשע"ט, 12 מאי 2019, בהעדר הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/370/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה